ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކާތެރި ކުރިމަތިވުމުގެ އިހުތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެއް އޮތްކަން ޤަރީނާއަކުން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސާބިތު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަބްސޫތަރުމް ހިމެނޭ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހިސާބުން މިހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާއެކު ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމަށް މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ރިމިޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަށްފިނިވާގެ، ސަޢުދުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އޯކިޑް، އަބްދުﷲ ހުމައިރީޝް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސަޢުދުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް މާއްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިލާޙް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުމައިރީޝް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް މާއްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ފައިސަލާއާއި 497/Cr-C/2025 ފައިސަލާއާއި، 498/Cr-C/2025 ފައިސަލާއާއި 499/Cr-C/2025 ފައިސަލާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑިޓެއިލް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކަމުގެ ސަބަބުތަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-149 ގެ (ހ) އާއި، 2-149 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކިގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ހާޒިރުވާގޮތަށް އަމުރު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ނުވަތަ އަދި ޒޫމްފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ދައުލަތުން މަރުހަލާއި ގޮސްނުވި ލިބެންޖެހޭފަދަ ހިމާޔަތް ހުކުމަކަށް ހުށަހެޅުއްވައިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވުނީއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުވުމަށް އެއީ ކޯޓުކަން އެނގޭނެގޮތަށް ހެކިބަސްދިނުމުގެ ފިޔަވަޅު ގެއްލުމަށް ކޮބައިކަން އެނގެންނެތުމުން، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުވިގެން ދިފާޢުގެ ފުރުޞަތު ސަލާމަތްކޮށް ދަޢުވާލިބިގެންވާ އަސާސީ ހައްގުތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަސް އިސްތިރާއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަކާ ގުޅުން ބެލެވޭނެ ނުވާތީ؛
2. ހެކިބަސް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުކަން އެނގޭގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމަކީ، މި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލް ޙާލަތު މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމަކީ ދިފާޢުވެރިން ބަލައިނުގަނެވޭ، އެ ދިނުމަކީ ކޯޓަކަށް ދިފާޢުވެރިން ބުނެދޭވިފައިވާތީ، ސާބިތުކުރުވަނީ ހެކީންގެ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު ދިފާޢުވެރިން ބުނެދޭވިފައި ނުވާތީ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ފަރާތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި އެއްވެސް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތުން، ދައުލަތުން ބޭނުންކޮށްފާނެ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އާއިލާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޚާލަތު އޮތްކަމަށް ދައުލަތަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް ދެރުވެރިވާނަމަ، އެކަން ވާސިލުވާ ސަބަބެއް ހުރި؛
2. މި ހުކުމުގެ ތެރޭގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމުގެ ދައުލަތުން ބައްލަވާނަމަ ފަދައިންނެއް ނެތްކަން؛
3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިމާޔަތަށް އެދޭ އެއް ސަބަބަކަށް ދައުލަތުން ހުކުމްކުރުމުގައި ފުރަގަސްތަލަކަށް އިސްތިސްނާވެ، އެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދައުލަތުން ދަށަށް ގެނެސްދިނުމަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަކާގުޅޭ ހިސާބުގެ ހަޤީޤަތް ނަތީޖާއާ ކަމަކީ އެ ގެއްލުމަކީ ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއްކަމުގައި، ގެއްލުމެއްވާނެކަމުގެ ބަދަލުގައި، ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމާ ނުވަތަ ހަޤީޤަތް އިހުތިމާލެއް އޮންނަންވާނެކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް އެނގޭނެ ނުވުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާނޭ ކަންކަމާމެދު، އެ ހެކިބަސް ސާބިތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ނުވާކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ބުނެފައި ނުވުން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކުއްޖެއް ހަމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ފައިސަލާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހެއްކަކަށް ނުރައްކާތެރި ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުތެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ އިސްތިސްނާއަކީ ބިދޭސީ ބީލަން އުސޫލުގެ ދަށުން ހުރިހާ ހެކިބަސްތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބެއް ނެތް ނަމަ ވަކި ފަރާތަކަށް އަދާކުރަން ކޯޓުން ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ފުރަމާލައިން ނުކުތާ ސާބިތުކުރުމަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދޭހަވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތްތަކުގެ މި މައްސަލައިގައި ސާބިތުކުރުމަށް ވަކިން ދެމެހެއްޓެވުމަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހުރި ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ދޭހަކުރާ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރު ކުރާނެ ސާބިތުކުރާ ގޮތަކީ، އިންޞާފުވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި އިޖުރާއަތުގެ ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކެއް ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުގެ ބަޙުސްކުރުމާއި ބިނާކުރުމާއި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އަސާސެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑުކޮށް، ފަނޑިޔާރުން ބުރަސައިން ޝަރީޢަތުގެ ފަނޑިޔާރުން އަދި ފަނޑިޔާރުން ބުރަސައިން ފަނޑިޔާރު ޖ.ޝ. މި ބައްޔަތު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިކުމެފައިވާ ގޮތެވެ.

ޤާޟީ އުސްތޫފަދް

---

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރުވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތުގެ ނުރައްކަލު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ދައްކަމުން ކޯޓުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ފަސޭހާތު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކަމުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ޙިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް ގުޅިފައިވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ބަލިކަށި ފަރާތްތަކަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ދިނުމަށް ނިންމާ ކަމަށް ފަރާތްތައް ތަރުތީބުކޮށްގެން ހިނގުމުގައި، އޭނާއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ މިންވަރު ދަރަޖަކުރެވޭ، 2-149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިބްތިދާއީ" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި "އިބްތިދާއީ" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ފެނުނު ގޮތުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމާއި ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ދެމެދު ޤާނޫނު ފަރަޤު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. މިވާ ހިސާބުން ނުވަތަ ބާވަތް ބެލުމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ.

7. ކުރީގެ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ ހެކިވެރިއެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭ ޤާނޫނުގައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިއާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދެއެވެ. މިއަންނަނީ ފެށި ބަދަލުވާންޖެހުމުގެ ދިގުން އުފެދޭ ހެކި ދޭއިރު ކުރިމަތިވާ، އެކަމަށް ޤާނޫނު ބަލައިލީމަ ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުން ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހިރާސްތުން މިނިވަން ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭނަމަ، މައްސަލައިގެ ބާވަތާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހިރާސްތު މީހާއަށް ގައިދުއްކުވުމަށް ވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޢާންމު މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، އެ ނުރައްކަލަކީ ހިރާސްތު މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ވުމަކީ ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

11. ހިރާސްތުން ދޫކުރާ ހެކިތަކީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ވެފައި، އެ ހެކިތަކަށް ޝަހާދަތްދޭން ހާޒިރުވުމަށް ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައިދޭނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރުންނަކީ ހާޒިރުވުމަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ސަބަބުތަކެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމުވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެއްދުމަށް ގޮތްތަކެއް ދެކޮޅުހެދި ސަބަބުތައް ދަށުދިނުމުން ދޭހަކުރެވެއެވެ.

12. ހިރާސްތުން މިނިވަން ކުރުމަށް އަދި ޝަހާދަތުގައި، ހިރާސްތުން މިނިވަން އޮތް ނުރައްކަލާއި ދެކޮޅަށް ޝަހާދަތްތަކުގައި ވަކިން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. އެ ޝަހާދަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހުރި ސަބަބުތަކާއި ހިރާސްތުން ވަކި އިސްތިސްނާއީ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅުމުން ޝަހާދަތްތަކުގެ ވަކިން، އަދި މަސައްކަތްތަކަކީ ނުރައްކަލާއި، ދެކޮޅު ޒަރޫރީ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައިދެވޭނީ ޝަރީޢަތުގެ ކަނޑައެޅުމަކުން ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.

13. މި ޝަހާދަތްތަކާ ދެކޮޅުހެދުމުގައި ކޮޅުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދެފަރާތަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިސްތިސްނާއީ ބަޔާނުގައި ހިމާޔަތްކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ދެފަރާތަށް، ނުރައްކަލާއި ހިރާސްތުން ހިމާޔަތް ކުރުމެވެ. އަދި އަދި ހިމާޔަތް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ އަދި ދެކޮޅަށް ވަކިން ހިމާޔަތް ކުރެވޭ ފަދައިން އެ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޓަރފިއަރެންސާއި މަޢުލޫމާތު ދައްކާތިރިކުރުމާއި ބަދަލުހިފުމުގެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ދަށުގައި ބަލަހައްޓާ ދެކޮޅު ވަކިން ކަނޑައެޅޭ. އެގޮތުން، ޝަރީޢަތުގެ މަސައްކަތާ ހިރާސްތުން މިނިވަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަދި ދެކޮޅު ކޮށްފައިވާ، ނުރައްކަލާ ވަކިން ކަނޑައެޅޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށް ވުރެ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ދިފާއުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބެލެންސްކުރެވިފައިވާއިރު، އަދުލުވެރި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަރާތުން ދިފާއުކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިގްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކެއްކަމަށް ބެލޭ، ހައިސިއްޔަތުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އެއް ނުރައްކަލެއްވާނަމަ، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތުގައި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަތުބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިގްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކެއްކަމަށް ބެލޭ، ހައިސިއްޔަތުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އެއް ނުރައްކަލެއްވާނަމަ، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތުގައި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަތުބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)